

Introduction

Le système fiscal mauritanien a été mis en place en 1957 en remplacement des impôts coloniaux. Il vise essentiellement à amener les citoyens à participer au financement des dépenses des collectivités publiques. En plus de la fiscalité d'Etat, le législateur avait prévu une fiscalité communale depuis 1960. Les municipalités sont financées par des impôts et taxes propres à elles et des transferts effectués par l'Etat.

Le caractère légal de l'impôt, qui constitue une certaine garantie de stabilité et de justice fiscale, a toujours été proclamé par les constitutions successives. Il signifie que l'impôt ne peut être prévu que par une loi. Déjà la constitution de 1991 avait rangé l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts de toute nature dans le domaine de la loi.

La fiscalité d'Etat est composée des impôts intérieurs et des droits et taxes douanières. Les premières sont prévus par le Code Général des Impôts alors que les seconds sont contenus dans le code des Douanes. Les impôts et taxes communaux sont prévus au Code Général des Impôts.

Ce cours se présente en deux chapitres après un chapitre introductif. Le premier chapitre porte sur les impôts directs et le second traite des impôts indirects.

1. Définition de l'impôt

L'impôt peut être défini comme étant une prestation pécuniaire prélevée des particuliers par voie d'autorité, sans contrepartie, de façon définitive, pour couvrir les charges publiques.

Les caractéristiques de l'impôt se détaillent comme suit :

1) Le caractère pécuniaire de l'impôt :

L'impôt est payé en argent ayant cours légal. Il ne peut faire l'objet de dation en paiement.

2) L'absence de contrepartie directe :

L'impôt est dû sans contrepartie. Il n'est pas la rémunération d'un service ou d'un bien reçu en échange mais la participation par voie d'autorité au financement de l'Etat.

3) Le caractère définitif de l'impôt :

Contrairement à l'emprunt, l'impôt est payé à titre définitif. Il ne peut faire l'objet de remboursement. Néanmoins, lorsqu'il est payé par erreur, l'impôt indu est remboursable sur demande écrite et motivée déposée auprès des services compétents de l'administration fiscale dans un délai réglementaire. Le caractère définitif de l'impôt connaît certains aménagements dans les systèmes fiscaux des pays développés.



4) Le caractère obligatoire des impositions :

L'impôt est un acte de puissance publique ; son prélèvement est établi et perçu par voie d'autorité. Le caractère autoritaire des impositions signifie tout simplement que le contribuable est dans l'obligation de s'y conformer. Il le fait, le plus souvent spontanément, sans la menace du recours à la contrainte par la puissance publique. Pour sa part, la puissance publique limite le recours à la contrainte aux contribuables qui font preuve de mauvaise volonté après plusieurs démarches de mise en demeure.

Le caractère obligatoire des impositions implique l'application de pénalités aux contribuables qui ne remplissent pas leurs obligations selon les règles et dans les délais impartis.

5) La finalité de couverture des charges publiques :

Selon la constitution de 1991, l'impôt est prélevé en vue de faire face aux dépenses nécessaires au fonctionnement de l'État. Il ne peut, par conséquent, être prélevé que dans le cadre de l'autorisation donnée annuellement au gouvernement par la loi des finances.

L'impôt doit être voté par l'Assemblée nationale qui peut, néanmoins. Le vote des députés exprime le consentement populaire à l'impôt.

2. Les fonctions de l'Impôt

Les finances publiques jouent un rôle capital dans l'ordre économique et social d'un pays. Elles permettent à l'Etat de fonctionner notamment en faisant face aux dépenses de fonctionnement et d'investissements nécessitées par la mise en œuvre et le financement des services publics fondamentaux tels que : la défense du territoire, la sécurité des citoyens, la formation, la santé, etc... De même qu'elles permettent de contribuer au financement des infrastructures si nécessaires au développement économique et social : routes, écoles, lycées et universités, hôpitaux, télécommunication, etc...

On attribue, généralement, trois fonctions à l'impôt :

- Une fonction financière,
- Une fonction économique,
- Une fonction sociale.

1) La fonction financière de l'impôt

La première fonction de l'impôt est d'assurer la couverture des charges publiques. "Il existe des charges, il faut les couvrir" écrit le professeur Gaston Jèze.

Le système fiscal remplit d'autant mieux cette fonction qu'il comporte un nombre réduit d'imposition d'un bon rendement. Le rendement fiscal est fonction de l'étendue de l'assiette (champ de couverture de l'imposition) et des taux d'imposition : Rendement fiscal = Assiette

liée au champ de couverture de l'impôt x Taux d'imposition Moins le champ de



couverture de l'assiette est large, plus les taux d'imposition doivent être élevés pour qu'un impôt ait un bon rendement. Or lorsque les taux sont élevés, la fraude et l'évasion fiscale se développent et réduisent l'assiette.

2) La fonction économique de l'impôt

L'impôt est souvent utilisé comme instrument de politique économique. Le rôle économique de l'impôt prend une dimension de plus en plus importante dans la détermination des politiques fiscales.

Le courant keynésien prône une intervention active de l'Etat, à travers la politique fiscale, dans l'activité économique.

Les recettes fiscales utilisées pour financer les investissements en ressources humaines (éducation, formation, santé, etc...) et en infrastructure (routes, communications, équipements collectifs, etc...) constituent de véritables investissements créateurs de richesses.

Certains courants de pensée considèrent, néanmoins, que l'intervention de l'Etat doit rester résiduelle pour se limiter aux investissements d'utilité collective que le secteur privé ne peut entreprendre pour défaut d'intérêt ou par manque de moyens (faible concentration du capital). Pour ces courants, aujourd'hui dominants, la meilleure des impositions est la plus légère.

3) La fonction sociale de l'impôt

La fonction sociale de l'impôt comporte deux aspects qui se rattachent à l'assiette de l'impôt et à la dépenses publiques portant sur les recettes fiscales.

- L'aspect relatif à l'équité fiscale : la Constitution mauritanienne de 1991 limite la contribution à la couverture de charges publiques par la capacité contributive. Il s'en suit que les pauvres doivent payer moins que les riches. Les techniques de progressivité et de proportionnalité des tarifs sont souvent employées pour la liquidation de l'impôt. Elles permettent de prendre en compte le niveau du revenu ou du capital dans la contribution au financement des dépenses publiques.

- Et la recherche d'une régulation sociale par le biais de la redistribution des revenus.

La fiscalité est le moyen essentiel de la redistribution de la richesse. Il permet la répartition secondaire des revenus après la répartition primaire qui est le résultat de l'activité économique.

3. Les techniques d'imposition

Le processus d'imposition passe habituellement par trois phases à savoir l'assiette, la liquidation et le recouvrement. Il fait intervenir plusieurs personnes habilitées à exercer ces différentes compétences.



1) L'Assiette :

L'assiette d'un impôt consiste en la détermination de sa base imposable. Cette détermination se fait en appliquant les dispositions légales régissant l'impôt concerné.

La première délimitation opérée se rapporte au champ d'application. Celui-ci est globalement fixé par la loi en distinguant des impôts sur le revenu des impôts sur la consommation.

Les impôts sur le revenu sont assis sur le revenu tiré par le contribuable d'une activité économique. Le système fiscal mauritanien prévoyait jusqu'à très récemment des impôts cédulaires portant sur les différentes catégories de Revenus, complétés par un Impôt Général sur le revenu (IGR), notamment :

- *L'impôt sur le Bénéfice Industriel et commercial (BIC);*
- *L'impôt sur le Bénéfice Non commercial (BNC);*
- *L'impôt sur les Traitements et salaires (ITS) ;*
- *L'impôt sur le revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM);*
- *L'impôt sur le revenu Foncier (IRF).*

Une réforme de 2019 a supprimé l'IGR, le BIC et le BNC. Elle les a remplacés par deux impôts, à savoir :

- *L'impôt sur les Sociétés ;*
- *L'impôt sur le Bénéfice d'Affaires des Personnes Physiques (IBAPP);*

Les impôts sur la consommation comprennent la TVA, les accises et les taxes douanières. Elles s'appliquent sur l'utilisation du Revenu (la Consommation). Alors que les accises sont propres à certaines consommations, comme l'acquisition de produits pétroliers ou de tabacs, la TVA un impôt général.

Une fois fixée la matière imposable, la loi peut exclure quelques éléments de cette matière imposable. Cette exclusion se fait au moyen des exonérations, déductions ou réductions fiscales autorisées. Des personnes peuvent même être exonérées de payer l'impôt.

En troisième lieu, le fait générateur de l'impôt en question est défini. Celui-ci est constitué par l'événement ou l'acte qui fait naître la dette vis à vis du fisc.

La fixation de la territorialité est capitale. Le CGI fixe pour chaque impôt les conditions de son application territoriale. Des conventions de non double imposition ont été signées par la Mauritanie avec la France, le Sénégal, la Tunisie et d'autres pays arabes.

La loi fixe également la date d'exigibilité de l'impôt qui constitue le moment de la naissance de l'obligation de déclarer l'impôt ou la date à partir de laquelle le fisc est en droit de le réclamer.

Une fois la base imposable connue, il s'impose de liquider l'impôt concerné.



2) La liquidation :

Liquider l'impôt, c'est procéder aux différentes opérations de détermination et de calcul en vue d'arrêter le montant net dû au trésor. Pour ce faire, le législateur prévoit pour chaque impôt un mode de calcul approprié. Il retient globalement trois procédés :

- *Le forfait : les contribuables réalisant des chiffres d'affaire inférieurs à 30 millions MRO subissent une imposition forfaitaire selon laquelle l'administration fixe unilatéralement leur base imposable et les impôts qu'ils doivent ;*
- *La proportionnalité : en fixant un ou plusieurs taux à appliquer à la base imposable (unifiée) pour déterminer l'impôt. Ce procédé est prévu pour la quasi-totalité des impôts en Mauritanie ;*
- *La progressivité : le législateur décide quelques fois de subdiviser la base imposable en plusieurs tranches qu'il soumet à des taux différents. Il réserve le taux faible aux revenus faibles et vice versa. Seul l'ITS est actuellement progressif en Mauritanie.*

Pour faciliter l'assiette et la liquidation des différents impôts, le législateur a rendu le système fiscal déclaratif. Il offre ainsi au contribuable la possibilité d'asseoir et de calculer lui-même l'impôt qu'il doit à l'Etat, sous réserve d'un droit de contrôle qu'il reconnaît au fisc. Il fait face, à ce moment, à l'Inspecteur des Impôts qui peut effectuer son contrôle sur pièces ou en se déplaçant chez l'assujetti.

Dans le même ordre d'idées, le législateur est amené à désigner un contribuable légal qui doit retenir à la source les impôts dus par leurs redevables réels.

Toutefois, le législateur ne met pas les contribuables au même pied d'égalité en matière de déclaration. Ceux-ci sont classés suivant leurs chiffres d'affaires et leurs formes juridiques en régime du réel normal, régime du réel intermédiaire et régime du forfait.

Enfin, le contribuable est en droit de recourir contre les décisions de l'administration fiscale dont il s'estime victime. Il dispose ainsi d'un droit de recours, bien encadré, contre les décisions de l'administration fiscale.

Le recours contentieux est ouvert aux contribuables dans les cas suivants :

- *Pour la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ;*
- *Pour le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.*

Les réclamations contentieuses sont, quel que soit le montant contesté, adressées au Directeur Général des Impôts ou son représentant par le contribuable, ses ayants droit, ses mandataires régulièrement désignés, ses représentants légaux justifiant de leurs pouvoirs ou par toutes les personnes mises personnellement en demeure d'acquitter un impôt qu'elles n'estiment pas dû.



Le délai de réclamation devant le Directeur Général des Impôts ou son délégué est de trois (3) mois à compter soit de:

- *La date de réception de l'avis de mise en recouvrement ou de l'état de liquidation, de la notification d'un titre de perception, ou du versement de l'impôt contesté, si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ou d'un état de liquidation, ou encore à la notification d'un titre de perception ;*
- *La réalisation de l'événement qui motive la réclamation.*

Les réclamations doivent remplir les conditions suivantes sous peine d'irrecevabilité :

- *être adressées au Directeur Général des Impôts pour les impôts et taxes dont le recouvrement revient à la Direction Générale des Impôts;*
- *mentionner l'imposition contestée ;*
- *comprendre l'exposé sommaire des moyens et des conclusions ;*
- *être datées et porter la signature de l'auteur ;*
- *être accompagnées d'une copie de l'avis de mise en recouvrement, d'un extrait de rôle ou d'une copie de la quittance du receveur.*

Le Directeur Général des Impôts ou son délégué statuent sur les réclamations dans le délai de trois (3) mois pour répondre au contribuable qui le saisit dans, suivant la date de la présentation de la réclamation. La décision est notifiée au contribuable et contient, en cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un exposé sommaire des motifs.

Le pouvoir de statuer sur les demandes de dégrèvements d'impôts et taxes perçus pour le compte du budget de l'État est dévolu au Directeur général des impôts, lorsque le montant des droits n'excède pas 1.000.000 d'Ouguiya par article. Le cas contraire, la décision revient au ministre des Finances.

Si le DGI (ou le ministre) accepte la totalité ou une partie des arguments avancés par le contribuable, une décision de dégrèvement est signée. Elle réduit l'imposition initiale du montant contesté reconnu par le fisc. L'absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut rejet. Il ouvre au contribuable la possibilité de recourir au juge civil compétent qu'il doit saisir dans un délai de 2 mois de la décision du ministre (décision tacite ou explicite) .

Une commission paritaire, placée sous l'autorité du Ministre chargé des finances ou de son délégué, est compétente pour statuer sur les litiges nés d'un rappel des droits simples supérieur ou égal à 30 % du chiffre d'affaires de l'exercice, objet du contrôle ponctuel ou du pourcentage de 30 % du chiffre d'affaires des exercices contrôlés dans le cadre d'une vérification générale ou ponctuelle. Elle doit être saisie par le contribuable dans les trois jours suivant la réception de l'AMR litigieux. Il doit préalablement payer les impositions non contestées.



Enfin, le redevable peut aussi bénéficier de modération des impôts dus en cas de gênes passagères en suivant la procédure de recours gracieux.

3) Le paiement- Recouvrement

Le recouvrement est l'opération qui consiste à encaisser l'impôt et le faire rentrer dans la caisse du trésor. Les moyens de paiement acceptés en Mauritanie sont :

- 1° le paiement en espèces ;
- 2° le virement bancaire ;
- 3° le chèque certifié :

Le recouvrement peut être concomitant avec la détermination de l'impôt. Il est alors dit spontané. Dans ce cas, lorsque le fait générateur se produit et que l'impôt devient exigible, le contribuable dépose sa déclaration fiscale accompagnée du règlement.

Le recouvrement peut être forcé, en cas de défaillance déclarative du contribuable. L'impôt est alors déterminé par l'administration puis recouvré par voie d'avis de mise en recouvrement. Ce recouvrement s'effectue en trois étapes (trois degrés) successives à savoir :

Le commandement (1^{er} degré):

Le commandement est un document, rédigé en original et en copie, établi par les agents de poursuites et visés par le comptable. L'original, qui peut être collectif pour tous les retardataires poursuivis le même jour dans le même lieu, porte mention des commandements exécutés.

La Saisie ou fermeture des moyens d'exploitation (2^{ème} degré)::

Trois jours francs après la signification, l'agent de poursuites peut procéder à la saisie. Il dresse un procès-verbal de saisie. Cette dernière s'exécute d'après les formes prescrites par le code de procédures civiles. Dans le cas d'insolvabilité notoire, un procès-verbal de carence est dressé en double expéditions, sur papier libre. Une expédition sera jointe à l'état des côtes irrécouvrables, l'autre sera mise à l'appui de l'état des frais dus à l'agent de poursuites.

La vente (3^{ème} degré)::

Suite à la saisie, le Receveur peut procéder à la vente des objets saisi après autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts et information du Ministre des Finances.

La vente est faite par l'agent de poursuite dans les formes prescrites par le code de procédures civiles pour les ventes effectuées par l'autorité de justice. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Le comptable doit être présent ou représenté lors de la vente et doit donner aussitôt quittance, sous réserve de restitution ultérieure s'il y a lieu.

Le code de 2019 en vigueur prévoit que le redevable doit se libérer de sa dette fiscale



dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception de l'avis de mise en recouvrement. Les comptables publics peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions précisées ci-après, établir un plan de règlement écrit au profit du contribuable dans l'objectif de recouvrer les créances du Trésor public de manière échelonnée. La signature de ce plan doit conduire à la suspension des mesures de poursuite et répondre aux conditions suivantes :

- *Le plan de règlement ne concerne que des créances pour lesquelles il a été émis un avis de mise en recouvrement qui est demeuré totalement ou partiellement non réglé ;*
- *Le redevable qui sollicite un plan de règlement doit justifier auprès de l'Administration fiscale qu'il se trouve dans des difficultés financières exceptionnelles ;*
- *Le redevable doit être à jour de l'ensemble de ses obligations déclaratives ;*
- *Le redevable s'engage à respecter de manière stricte les échéances du plan de règlement qui ne doivent pas dépasser, sauf dérogation spéciale du Directeur général des impôts, une période de douze (12) mois.*

